Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СУШЕВО", ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, СКЛЮЧЕН НА 6 ЯНУАРИ 2006Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „УСТРА-ХОЛДИНГ" АД, ГР. КЪРДЖАЛИ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2008 Г.

Днес, 14.01.2026 (четиринадесети януари 2026) г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание Решение № 909 на Министерския съвет от 17 декември 2025 г., чл. 3, ал. 2 и чл. 55 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Сушево", община Момчилград, област Кърджали, сключен на 6 януари 2006 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „УСТРА-ХОЛДИНГ" АД, гр. Кърджали, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 30 януари 2008 г. („Договора"), между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на енергетиката Жечо Станков, наричан за краткост **„Концедент"**

и

„УСТРА-ХОЛДИНГ" АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 000223245, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „Сан Стефано" № 22, п.к. 6600, представлявано заедно и поотделно от Жулиета Хаджийска – председател на Съвета на директорите, и арх. Станислав Хаджийски – изпълнителен директор, наричано за краткост **„Концесионер",**

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Навсякъде в договора думите „гаранция/и за изпълнение на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по концесията терени" се заменят с „финансово обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи".

Чл. 2. (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Сушево", община Момчилград, област Кърджали, се удължава с 15 (петнадесет) години, считано от 17 януари 2022 г.

(2) Срокът на концесията се удължава при условията на Договора и на Решение № 909 на Министерския съвет от 17 декември 2025 г.

Чл. 3. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на влизане в сила на решението по чл. 4, ал. 2 на компетентния орган по опазване на околната среда, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора до 17 януари 2037 г., съобразено с изискванията, определени с писмо с изх. № 04-00-2416/23.09.2021 г. на Министерството на околната среда и водите – Приложение № 2, неразделна част от настоящото допълнително споразумение;

2. изменение на проекта за рекултивация по чл. 6, т. 3 от Договора (изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), за срока на действието на договора (до 17 януари 2037 г.), представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването, както и при необходимост, актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация и рекултивация на засегнатите земи или консервация на миннодобивния обект за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Годишният работен проект за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

Чл. 4. (1) В срок до два месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, като предоставя в Министерството на енергетиката копие от уведомлението.

(2) Проектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 3, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията с министъра а енергетиката.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 4 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията, за 2026 г.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 4 059 (четири хиляди петдесет и девет) евро, обезпечава и изпълнението на задълженията по ал. 4 и по чл. 6, ал. 1 и е със срок на валидност до последния календарен ден на м. февруари 2027 г.

(3) При усвояване изцяло или на част от гаранцията по ал. 1, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ.

(4) В срок до 30 дни от съгласуването на проекта по чл. 3, ал. 1, т. 2 концесионерът се задължава да внесе дължимите за 2023 г., 2024 г., 2025 г. и за 2026 г. вноски от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от Договора.

(5) Дължимата вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от Договора за всяка година от срока на удължаването на концесията представлява 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

(6) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, ал. 2 или ал. 4 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(7) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 3 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за

забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не-повече от стойността на гаранцията.

Чл. 6. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът представя в Министерството на енергетиката:

1. отчет, изготвен в съответствие с „Образец-отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства" – Приложение № 1а, неразделна част от настоящото допълнително споразумение, за периода от влизане в сила на споразумението до 31.12.2025 г., и Приложение № 1б, неразделна част от настоящото допълнително споразумение, за периода от 01.01.2026 г. до датата на подписването му;

2. документация по чл. 6, т. 14 от Договора за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на предоставяне на отчетите по ал. 1, т. 1, концесионерът заплаща дължимото концесионно плащане с начислен ДДС за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 и 2 концесионерът дължи неустойката по чл. 38, ал. 1 от Договора. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2 концесионерът дължи лихвата по чл. 37, ал. 1 от Договора.

Чл. 7. В чл. 3, ал. 2 от Договора думите „на чл. 3 от Закона за концесиите" се заличават;

Чл. 8. Член 5 от Договора се изменя така:

1. в т. 1 думите „съгласувани от Министерството на околната среда и водите" се заменят със „съгласувани от министъра на енергетиката";

2. точка 2 се изменя така:

„2. право на собственост върху добитото количество пясъци и чакъли и право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства от находище „Сушево"; с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;"

Чл. 9. Член 6 от Договора се изменя и допълва така:

1. точка 4 се изменя така:

„4. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се

отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;"

2. точка 10 се изменя така:

„10. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;"

3. точка 11 се изменя така:

„11. да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;"

4. точка 12 се изменя така:

„12. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето й на третите лица по чл. 34 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване условие на поверителност."

5. точка 14 се изменя така:

„14. да предоставя ежегодно в срок до 31 януари, както и при поискване геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация за установяване на движението на запасите от подземни богатства и процента на загуби;"

6. създават се точки 21, 22, 23, 24 и 25 със следното съдържание:

„21. при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата;

22. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство, включително да информира предварително за намеренията си Регионален исторически музей - Кърджали;

23. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), при опитно-проучвателните дейности;

24. да съобразява дейностите със забраните и ограниченията и да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр. 88 от 2000г.), при положение, че концесионната площ попада в такива зони;

25. да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство."

Чл. 10. В чл. 7, т. 2 от Договора се изменя така:

„2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;"

Чл. 11. Член 8 от Договора се допълва, като се създава т. 4 със следното съдържание:

„4. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера."

Чл. 12. Член 10, ал. 2 от Договора се изменя така:

1. в т. 2 думите „културни и исторически паметници" се заменят с „недвижими културни ценности";

2. в т. 3 думите „министъра на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

3. точка 8 се изменя така:

„8. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

4. в т. 9 думите „Министерство на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

Чл. 13. В чл.12, ал. 1 думите „Закона за застраховането" се заменят с „Кодекса за застраховането";

Чл. 14. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1, т. 1 и т. 2 се изменят и допълват така:

„1. гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на вноската от обезпечението по ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;

2. финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи."

2. Алинея 3 се изменя и допълва така:

а) в основният текст думите „за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор" се заменят с „по ал. 1, т. 1", а думите „от българска банка" се заличават;

б) точка 2 се изменя така:

„2. банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

в) точка 3 се изменя така:

„3. банковата гаранция по т. 2 следва да бъде валидна до последния календарен ден на м. февруари на следващата календарна година.";

г) създават се т. 4 и т. 5 със следното съдържание:

„4. при усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ;

5. в случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 4, ДДС, лихви и неустойки, от гаранцията по т. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

3. Алинея 6 се допълва, като се създава изречение второ със следното съдържание:

„Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите."

4. Алинея 9 се изменя така:

а) точка 1 се отменя;

б) в т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят със „свързани с изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

в) в т. 3 думите „по вина на концесионера" се заменят с „по причина, за която концесионерът отговаря"

5. Създават се алинеи 11-15 със следното съдържание:

„(11) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 6, т. 3, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията.

(12) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(13) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(14) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(15) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект или рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

Чл. 15. Член 17 от Договора се изменя така:

„**Чл.17.** (1) Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности.

(2) При установяване от компетентен орган на негативно влияние или увреждане на повърхностни или подземни води, за което концесионерът е уведомен писмено, дейностите по концесията за добив се спират незабавно. Концесионерът уведомява Министерството на енергетиката и компетентния орган по изречение първо за предприетите действия."

Чл. 16. В чл. 18 от концесионния договор думите „проекта за рекултивация" се заменят с „проекта по чл. 6, т. 3";

Чл. 17. В чл. 19 от концесионния договор думите „съгласно чл. 4 от Закона за концесиите" се заличават;

Чл. 18. Член 20 от Договора се изменя така:

1. в ал. 1 думите „съгласно чл. 4 от Закона за концесиите" се заличават;

2. в ал. 2 думите „чл. 23, ал. 3" се заличават;

Чл. 19. Член 24 от Договора се изменя така:

1. Алинея 1, точки 4 и 5 се изменят така:

„4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в" – пясък и чакъл и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата;

5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена

на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 3 938 тона/шестмесечие пясъци и чакъли и предвидените стойности за единица добито подземно богатство."

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Концесионерът се задължава в срок до 15 дни след изтичане на всеки отчетен период да представя в Министерството на енергетиката отчета по чл. 23."

3. Алинея 6 се изменя така:

„(5) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Момчилград част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 (петдесет) на сто, без ДДС."

4. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и 5 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне."

5. Създава се ал. 8 със следното съдържание:

„(8) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение."

Чл. 20. Член 29 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия."

2. Създават се ал. 4 и 5 със следното съдържание:

„(4) Обезщетението по ал. 2 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.

(5) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В

този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 6, т. 3".

Чл. 21. В чл. 30 от Договора думите „чл. 25, ал. 2-5 от" се заличават;

Чл. 22. В чл. 33, ал. 1 от Договора думите „чл. 25, ал. 2-5 от" се заличават;

Чл. 23. Член 37 от Договора се изменя така:

1. алинея 2 се отменя;

2. в ал. 3 думата „виновно" се заличава, а думите „лихвите и неустойките по предходните разпоредби" се заменят с „лихвата по ал. 1";

Чл. 24. Член 38 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1 думата „виновно" се заличава, а думите „на непаричните задължения, визирани в чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4" се заменят с „на някое от непаричните задължения по чл. 6, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 14 и по чл. 24, ал. 5";

2. в ал. 2 думата „виновно" се заличава, а думите „на непаричните задължения, визирани в чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4" се заменят с „на някое от непаричните задължения по чл. 6, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 14 и по чл. 24, ал. 5";

3. Създават се ал. 3-5 със следното съдържание:

„(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 и т. 3 и/или по ал. 6, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 3, т. 4 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не-повече от стойността на гаранцията.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 11 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто от стойността на съответната дължима вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение."

Чл. 25. Член 39 от Договора се изменя и допълва така:

„**Чл. 39.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по концесионния договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължение в посочения в

поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства.

(3) В случай че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 26. Член 41 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката."

2. Алинея 3 се отменя.

3. Създават се ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:

„(4) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(5) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 27. Създава се чл. 41а със следното съдържание:

„Чл. 41а. (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 5, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 5, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на

трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност."

Чл. 28. Създава се чл. 41б със следното съдържание:

„Чл. 41б. (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 5 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 5, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 29. В член 45, т. 2 думите „непряко обекта на концесия или неговото използване" се заменят с „пряко използването на обекта на концесия".

Чл. 30. Член 46 от Договора се изменя така:

„Чл. 46. При възникване на някое от условията по чл. 45, вместо прекратяване, страните могат да спрат действието на договора по взаимно съгласие, до възстановяване на фактическата обстановка."

Чл. 31. Създава се чл. 49а със следното съдържание:

„Чл. 49а. При прекратяване на концесионния договор концесионерът предава обекта на концесия по чл. 2, ал. 1, т. 1 при условията и по реда на действащото към момента на предаването законодателство."

Чл. 32. Член 51 Договора се изменя така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" № 8
Министерство на енергетиката
телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;
факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр. Кърджали
ул. „Сан Стефано" № 22
„УСТРА-ХОЛДИНГ" АД
телефон: 036 165 236
факс: .....
e-mail: .....

2. Алинея 3 се допълва, като се след думите „телефаксен апарат" се добавя „или чрез електронна поща";

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Чл. 33. В чл. 55 от Договора след думите „двустранни споразумения" се поставя точка, а думите до края на изречението се заличават.

Чл. 34. Приложение № 3 към допълнително споразумение № 1 от 30 януари 2008г. „Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 3 листа" се заменя с Приложение № 1б към настоящото допълнително споразумение.

Чл. 35. Считано от 1 януари 2026 г. всички парични задължения по договора, чийто размер е посочен в лева, се превалутират в евро при прилагане на правилата по чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и плащанията по договора се извършват в евро.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

Приложение № 1а и Приложение № 1б – Образец – отчет за дължимото концесионно плащане;

Приложение № 2 – копие от писмо с изх. № 04-00-2416/23.09.2021 г. на Министерството на околната среда и водите.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 13 (тринадесет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – един за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Сушево", община Момчилград, област Кърджали, сключен на 06 януари 2006г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „УСТРА-ХОЛДИНГ" АД, гр. Кърджали, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 30 януари 2008 г., и влиза в сила от 17 януари 2022г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

ЖЕЧО СТАНКОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

ЖУЛИЕТА ХАДЖИЙСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

.....

АРХ. СТАНИСЛАВ ХАДЖИЙСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а - ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

за периода от влизане в сила на споразумението до 31.12.2025 г.

Находище:	„Сушево"
Подземно богатство:	Пясъци и чакъли
Концесионен договор от:	……..…… г.
Период на отчитане:	от……..до……
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	1.75
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "в" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,40
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	3 938
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Момчилград (р. 15 х 50%)	лева	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	
18.	Обща сума за внасяне (р. 17:1.95583)	евро	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

_____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 - ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Сушево"
Подземно богатство:	Пясъци и чакъли
Концесионен договор от:	..... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	1.75
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	евро/тон	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	евро/тон	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "в" от Методиката (база за цената 2005 г.)	евро/тон (лв./т)	0,20 евро (0,40 лв.)
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	евро/тон	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 9 х р. 10)	евро/тон	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	евро	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	3 938
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	евро	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	евро	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	евро	
	– в приход на бюджета на община Момчилград (р. 15 х 50%)	евро	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	евро	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	евро	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

_____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Копие от писмо с изх. № Е-04-00-2416/23.09.2021 г. на Министерството на околната среда и водите

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Изх. №04-00-2416 /23.09.2021 г.

Е-91-00-57/23.09.2021г.

ДО
Г-ЖА ТАТЯНА СЕКУЛОВА
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

На Ваш № Е-91-00-57/14.09.2021.

Към наш № 04-00-2416/14.09.2021 г.

Относно: *Проект на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Сушево", община Момчилград, област Кърджали, сключен на 6 януари 2006 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „УСТРА-ХОЛДИНГ" АД, гр. Кърджали, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 30 януари 2008 г., и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕКУЛОВА,

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съгласува, представения по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация проект на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Сушево", община Момчилград, област Кърджали, сключен на 6 януари 2006 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „УСТРА-ХОЛДИНГ" АД, гр. Кърджали, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 30 януари 2008 г., и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор и приложените документи, със следните бележки:

I- По отношение на повърхностните води:

Определената за търсене и проучване площ попада на територията на водосборна област р. Арда и повърхностно водно тяло BG3AR400R074 „р. Върбица и притоците от гр. Златоград до устие". В Програмата от мерки на Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) за периода 2016 – 2021 г., за водното тяло са

София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза" 22

Тел: +359(2) 940 6230, Факс:+359(2) 981 1185

предвидени мерки, имащи отношение към работния проект: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ и „Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките“.

В заявената за търсене и проучване площ попадат:

1- водовземно съоръжение - черпателна шахта от р. Върбица в точка с географски координати: N – 9413854,548 и E – 4536246,683, по Разрешително № 1365/18.12.2002 г., с титуляр "УСТРА-ХОЛДИНГ" АД, за промишлено водоснабдяване – промиване на инертни материали в ТМСИ “СУШЕВО”;

2- точка на заустване на отпадъчни води в р. Върбица в точка с координати: У 41°33’2” и Х 25°23’36” от канализационна система на производствено предприятие ТМСИ “СУШЕВО”, по Разрешително № 33120015/30.10.2008 г., с титуляр ”УСТРА-БЕТОН” ООД.

II- По отношение на подземните води:

Находище „Сушево“ попада на територията на две подземни водни тела: BG3G000PTPG049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс и BG3G000000Q010 - Порови води в Кватернер - река Арда. И двете подземни водни тела са обособени и като Зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване със съответните кодове: BG3DGW000PTPG049 - Пукнатинни води - Източни Родопи и BG3DGW00000NQ009 – Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково. И двете подземни водни тела са силно уязвими от към механични въздействия.

Предвид посоченото, следва да бъдат поставени следните условия:

1. Да не се извършват взривни дейности на територията на площта, които биха предизвикали негативно въздействие върху ресурса на подземните води;

2. Запасите на подземното богатство – строителни материали – пясъци и чакъли да бъдат усвоявани така, че да не се разкриват подземните води на повърхността и без извършване на добив под нивото на подземните води;

3. При осъществяване на дейността да се спазват изискванията на чл. 134 от Закона за водите (ЗВ), които гласят, че в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата се забранява: складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци; строителство на животновъдни ферми; строителство на стопански и жилищни постройки; миенето и обслужването на транспортни средства и техника; засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система; изхвърлянето на отпадъци.

4. При осъществяване на дейността да се спазват изискванията на чл. 143 от ЗВ, които гласят, че за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА
Главен секретар